



COPIA

Città di Squillace

-Provincia di Catanzaro-

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 83

Del
28/06/2024

OGGETTO: Individuazione e nomina del funzionario responsabile dei tributi comunali.

PARERI DI CUI ALL'ART. 49
DEL D.lgs N° 267 del 18/8/2000

SETTORE
Si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PARE DI CUI ALL'ART.49
DEL D.GLS.VO N.267 DEL 18/8/2000

settore **FINANZIARIO**

PARERI DI CUI ALL'ART. 49
DEL D.lgs N° 267 del 18/8/2000

SETTORE FINANZIARIO
Si esprime parere favorevole in
ordine della regolarità tecnica

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

L'anno **2024** Addì **28** Del mese di **Giugno**

Alle ore **11.00** Nella sala delle adunanze del suddetto
Comune, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta
Comunale, nelle persone seguenti:

N°	Cognome	Nome	Carica	Presente
1	ZOFREA	Vincenzo	Sindaco	SI*
2	CRISTOFARO	Tommaso	Vicesindaco	SI*
3	BERTOLOTTI	Gerardo	Assessore	SI*
4	CARISTO	Francesca	Assessore	SI*
5	MELLACE	Natascia	Assessore	SI*

Assiste il segretario comunale Avv. Giuseppina Ferrucci

Il Sindaco – Presidente, constatato il numero degli intervenuti,
dichiara valida e legale l'adunanza e apre la seduta invitando i
presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto indicato

*Presente fisicamente

** Presente in audioconferenza

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che la vigente disciplina normativa in ambito di “tributi locali” prevede che ogni Comune designi un Funzionario Responsabile cui attribuire le funzioni ed i poteri per l’esercizio di ogni tipo di attività organizzativa e gestionale relativa alle singole imposte e tasse di pertinenza comunale;

DATO ATTO che l’entrata in vigore della nuova IMU dal 01.01.2020 prevede espressamente all’art. 1, comma 778 della Legge n. 160/2019 che il Comune designi il Funzionario responsabile dell’imposta a cui sono attribuiti i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative all’imposta stessa;

DATO ATTO che l’art. 1, comma 738 della Legge n. 160/2019 prevede che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783;

DATO ATTO :

- che l’entrata in vigore della nuova IMU dal 01.01.2020 prevede espressamente all’art. 1, comma 778 della Legge n. 160/2019 che il Comune designi il Funzionario responsabile dell’imposta a cui sono attribuiti i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative all’imposta stessa;
- che l’art. 1, comma 639 della Legge di Stabilità 2014 (L. 147/2013) ha istituito, a far data dal 01.01.2014, l’imposta unica comunale (I.U.C.) che si compone dell’imposta municipale propria (I.M.U.), del tributo per i servizi indivisibili (TASI), della tassa sui rifiuti (TARI), che l’art. 1, comma 738 della Legge n. 160/2019 prevede che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783;
- che l’entrata in vigore della I.U.C. dal 01.01.2014 prevede espressamente all’art. 1, comma 692 della Legge di Stabilità 2014 (L. 147/2013) che il Comune individui il Funzionario responsabile cui siano attribuiti tutti i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative al tributo stesso, a seguito dell’abrogazione parziale del suddetto comma con decorrenza 01.01.2020, verrà nominato il Funzionario responsabile TARI e il funzionario responsabile IUC per eventuali necessità transitorie connesse a postazioni pregresse relative a detto tributo;

VISTO che il D.lgs n. 507/93, art. 54 prevede che il Comune designi un Funzionario responsabile cui siano attribuite le funzioni ed i poteri per l’esercizio di ogni tipo di attività organizzativa e gestionale relativa al servizio della Tassa per l’occupazione di occupazione di spazi ed aree pubbliche;

CONSIDERATO che l’art. 4 del d.lgs. 23/2011 e s.m.i. ha introdotto la possibilità per i Comuni di istituire con deliberazione consiliare un’ imposta di soggiorno a carico di

coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio e che in applicazione di detta norma il Consiglio comunale ha istituito e disciplinato l'imposta comunale di soggiorno;

CONSIDERATO ancora che in ottemperanza alla Legge n. 160/2019, dal 1° gennaio 2021 è entrato in vigore il canone unico patrimoniale che il Comune di Squillace ha disciplinato con apposito Regolamento;

APPURATA la necessità di designare un Funzionario responsabile dei Tributi comunali;

RITENUTO NECESSARIO:

- attribuire le funzioni di Responsabile dei tributi comunali alla Dott.ssa Emanuela Mercurio – Responsabile del Settore Finanziario, nominata con decreto sindacale nr. 5786 in data 26-06-2024;

RICHIAMATA la nota del MEF n. 7812 del 15 aprile 2014 con la quale viene chiarito che la deliberazione di nomina del Funzionario responsabile delle attività connesse alla gestione, all'accertamento, alla riscossione ed ai rimborsi dei tributi comunali non deve essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze;

APPURATO pertanto che la finalità di garantire una diretta informazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo la predetta nota MEF, può ritenersi assolta con la pubblicazione del nominativo del Funzionario responsabile dell'I.M.U., della TARI, sul sito informatico istituzionale di ciascun comune;

PRESO ATTO che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio comunale;

ACQUISITO il prescritto parere di regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. 267/2000;

VISTO l'art. 48 del T.U.E.L approvato con D.lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto comunale, approvato e vigente;

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato e vigente;

VISTO il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, approvato e vigente;

Con voti favorevoli unanimi

D E L I B E R A

- 1) **DI NOMINARE** quale "Funzionario Responsabile dei tributi comunali", il Responsabile del Settore finanziario: dott.ssa Emanuela Mercurio, anche al fine di ottemperare alle prescrizioni della normativa in premessa richiamata;
- 2) **DI DARE ATTO** che al Funzionario Responsabile nominato con la presente delibera competono l'organizzazione e la gestione, in via generalizzata, dell'intero apparato tributario comunale;
- 3) **DI PUBBLICARE** sul sito informatico istituzionale del comune la presente deliberazione al fine di garantire una diretta informazione al Ministero

dell'economia e delle Finanze sul nominativo del responsabile dei tributi comunali, così come previsto dalla nota del MEF n. 7812 del 15 aprile 2014.

- 4) **DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, al fine di procedere tempestivamente con l'adozione degli atti e i provvedimenti conseguenti.

Delibera n. 83

IL PRESIDENTE

F.TO (Vincenzo Zofrea)

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO (avv. Giuseppina Ferrucci)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione dell'addetto all'albo pretorio on line, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 32, comma 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69 è stata pubblicata il

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to (avv. Giuseppina Ferrucci)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.lgs n. 267/2000, il giorno

II Poichè dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°).

II Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°).

Data

IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Giuseppina Ferrucci



E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Il Segretario comunale
Avv. Giuseppina Ferrucci

